



Nr. 697 Ministerbesprechung vom 17. März 1932, 11.30 Uhr

R 43 I/1455, S. 131–151

Anwesend: Brüning, Dietrich, Warmbold, Stegerwald, Joël, Groener, Schätzel, Treviranus, Schiele, Schlange; StS v. Bülow, Zweigert, Pünder, Meissner, Weismann, Schäffer, Trendelenburg, Heukamp; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Meyer, Ernst, Zarden; MinDirig. Flach; GenKonsul Schlesinger; MinR Trapp, Ludwig, Markull, Olscher, Paasche, Jacobsen, Steinkopff, Seidel, Kürschner, Ronde, Moßdorf, Gisbertz, Hellbach; ORegR Wolf; Referent Pohl; RBankKom. Ernst, RPreisKom. Goerdeler; Protokoll: MinR Vogels (P. 1, 2, 6–11), RegR Krebs (P. 3–5).

Beginn: 11:30

[Tagesordnung]

1. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf einer Verordnung über den Osterfrieden.
2. Außerhalb der Tagesordnung: Indiskretion in der Frage der Postabfindung.
3. Deutsch-sowjetische Wirtschaftsverhandlungen.
4. Änderung des Maisgesetzes.
5. Außerhalb der Tagesordnung: Änderung des Zolltarifgesetzes.
6. Postabfindung.
7. Entwurf einer Verordnung über Getränkesteuer, Realsteuer-Sperre 1932 und Kraftfahrzeugsteuer.
8. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf einer Verordnung, betr. Geldentwertungsausgleich bei bebauten Grundstücken.
9. Außerhalb der Tagesordnung: Plan für die Haushaltsführung im 1. Vierteljahr des Rechnungsjahres 1932.
10. Sanierung der Konsumgesellschaften.
11. Beamtenwirtschaftsverein

1. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf einer Verordnung über den Osterfrieden.

In einem engeren Ministerrat ohne Zuziehung von Sachbearbeitern wurde zunächst der bereits am 14. März grundsätzlich beschlossene Entwurf einer Verordnung des Reichspräsidenten über den Osterfrieden erörtert¹.

Staatssekretär Zweigert trug den wesentlichen Inhalt des Verordnungsentwurfs vor. Er schließt sich inhaltlich eng an die Verordnung an, durch die in der Weihnachtszeit der innere Friede gewahrt wurde. Darüberhinaus sieht der Entwurf auch ein Verbot der Hauspropaganda durch polizeilich nicht genehmigte Flugblätter politischen Inhalts vor². Insofern enthält sie eine Verschärfung der bisher geltenden Bestimmungen, insbesondere der Verordnung vom März 1931³.

Der Reichsminister der Justiz hatte anfänglich Bedenken gegen diese Ausdehnung der Verordnung, ließ diese Bedenken jedoch aufgrund der Aussprache später fallen. Dabei betonte er, daß seine anfänglichen Bedenken gegen diese Ausdehnung der Verordnung nicht auf staatsrechtlichem Gebiete gelegen hätten.

Der Reichskanzler sprach sich ausdrücklich für die Verschärfung aus, indem er darauf hinwies, daß gerade die Verhetzung der öffentlichen Meinung durch Flugblätter, die in den Häusern verteilt worden sind, besonders gefährlichen Charakter angenommen haben. Die Reichsregierung müsse sich mit der Kritik, die sie wegen der Verschärfung der Bestimmungen erfahren werde, abfinden, zumal da nach Mitteilung des Reichsministers der Justiz staatsrechtliche Bedenken nicht bestehen. Der Reichskanzler stellte darauf die Zustimmung des Reichskabinetts zum Verordnungsentwurf fest⁴. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Verordnung soll eine amtliche Verlautbarung herausgegeben werden. Diese hat folgenden Wortlaut:

„Verordnung über den Osterburgfrieden.

Auf Anregung der Oberbehörden der evangelischen und der katholischen Kirche hat der Herr Reichspräsident eine Verordnung erlassen, durch die, ähnlich wie es für die Weihnachtszeit durch die Verordnung vom 8. Dezember 1931 geschehen ist, auch für die Osterzeit das innerpolitische Leben befriedet werden soll. In der Zeit von Palmsonntag bis zum Weißen Sonntag mittags 12 Uhr dürfen keine öffentlichen politischen Versammlungen und keine politischen Versammlungen und Aufzüge unter freiem Himmel stattfinden. Für die gleiche Zeit ist jede Art der öffentlichen Verbreitung von Plakaten, Flugblättern und Flugschriften politischen Inhalts verboten⁵.

Die Reichsregierung ist nicht gewillt, die in den letzten Wochen beobachtete maßlose Verhetzung durch Flugblätter, die in den Häusern verteilt worden sind, noch weiterhin zu dulden. Nach den bisher geltenden Vorschriften der Verordnung zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 28. März d. J. brauchten nur solche Plakate und Flugblätter politischen Inhalts der Polizei zur vorhe-

¹ Nach den „Tagesnotizen für Reichskanzler und Staatssekretär [...]“ hatte am 14.3.32 um 19 Uhr eine Ministerbesprechung zum Thema Osterfrieden und Verschiebung der Preußenwahlen stattgefunden (Nachl. Pünder Nr. 44, Bl. 79). Eine Niederschrift über diese Besprechung war weder in der Reihe der Kabinettsprotokolle noch in den Sachakten des Bestandes Rkei zu ermitteln. Vgl. Brüning, Memoiren, S. 533, der über seinen vergeblichen Versuch berichtet, die Wahl zum Pr.LT auf Mai 1932 zu verschieben. Kardinal Faulhaber und der Vorsitzende des Dt. Evangelischen Kirchenausschusses Kapler hatten sich am 15.3.32 gegenüber der Rkei für einen Osterfrieden und damit für eine Unterbrechung des Wahlkampfes für die RPräs.-Stichwahl am 10.4.32 ausgesprochen (R 43 I/586, Bl. 38 und 39). Im Auftrag des PrIM Severing hatte MinDir. Klausener geschrieben, daß Severing einen Osterfrieden vom 17. 3.–31. 3. „zum Schutz des inneren Friedens und auch im Interesse der Schonung der Kräfte der Polizei“ für dringend wünschenswert hielt. Unter das Verbot politischer Versammlungen dürften allerdings nicht der Kongreß der Freien Gewerkschaften am 24.3.32 und die Vertretertage der politischen Parteien zur Aufstellung der Wahlkandidaten fallen (R 43 I/586, Bl. 40).

² StS Zweigert hatte am 16.3.32 den NotVoEntw. mit einem Anschreiben an den StSRkei übersandt; der Osterfrieden sollte danach vom 20.3.32 (Palmsonntag – 3.4.32 (Weißer Sonntag) gelten. Art. II dehnte die bereits seit März 1931 bestehende Vorlagepflicht für politische Plakate und Flugblätter auf die sogenannte Hauswurfpropaganda aus. Dagegen hatten der RJM und der PrIM politische Bedenken geäußert, da es sich um eine Verschärfung der Bestimmungen während des Wahlkampfes zur RPräs.-Wahl handelte (Schreiben Zweigerts in R 43 I/2701 b, Bl. 26, VoEntw. a.a.O., Bl. 27–29).

³ NotVo. zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 28.3.31 (RGBl. I, S. 79), siehe auch Dok. Nr. 257.

⁴ Vo des RPräs. zum Schutze des inneren Friedens vom 17.3.32, RGBl. I, S. 133.

⁵ Die Verlautbarung wurde von WTB Nr. 595 vom 17.3.32 veröffentlicht (R 43 I/1454, S. 134).

rigen Kenntnisnahme mitgeteilt werden, die *an* oder *auf* öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen angeschlagen, ausgestellt, verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Nunmehr ist diese Vorschrift dahin ergänzt worden, daß die Vorlegungspflicht auf alle Plakate und Flugblätter politischen Inhalts ausgedehnt ist, die in irgendeiner Art, also auch durch Verteilung in den Häusern, öffentlich verbreitet werden.“

2. Außerhalb der Tagesordnung: Indiskretion in der Frage der Postabfindung.

Ebenfalls *im engeren Kreise* der Minister brachte sodann der *Reichspostminister* zur Sprache, daß er durch eine offenbare Indiskretion über eine Kabinettsvorlage zur Frage der Postabfindung im Verwaltungsrat der Reichspost in eine sehr schwierige Lage gebracht worden sei. Man habe ihm nämlich im Verwaltungsrat vorgehalten, daß er schon vor der Entscheidung des Verwaltungsrats⁶ beim Reichskabinett beantragt habe, eine etwaige ablehnende Entscheidung des Verwaltungsrates durch das Reichskabinett aufheben zu lassen. Dies sei von dem Reichstagsabgeordneten Dr.

Hertz vorgebracht worden. Er habe damit zweifellos auf die Kabinettsvorlage des Reichsministers der Finanzen vom 8. März [...] abgezielt⁷, die nur durch eine Indiskretion nach außenhin bekannt geworden sein könne. Er habe sich in der schwierigen Situation nicht anders helfen können, als durch Ablehnung dieser Vorlage, die ja auch nicht von ihm, sondern vom Reichsminister der Finanzen ausgegangen sei. Er wolle auf den Vorfall nur hinweisen, um die von dem Herrn Reichskanzler wiederholt empfohlene Notwendigkeit absoluter Geheimhaltung von Kabinettsvorlagen nochmals zu unterstreichen.

3. Deutsch-sowjetische Wirtschaftsverhandlungen.

Generalkonsul Schlesinger erläuterte die Kabinettsvorlage des Auswärtigen Amtes [...] und die Vorschläge für einen Handelsabschluß mit Sowjet-Rußland, zu denen der Reichswirtschaftsminister seine Zustimmung bereits erteilt habe. Danach handele es sich im wesentlichen um die Abnahme von 100 000 t russischen Weizen und ferner von Getreide aus der Ernte 1932 sowie um zollvergünstigte Abnahme von ungereinigten Linsen und Futtererbsen gegen die Zustimmung der Sowjet-Regierung zu dem Präferenzvertrage mit den Donauländern⁸.

Staatssekretär von Bülow wies darauf hin, daß die beschleunigte Erledigung der Vorlage von großer Bedeutung sei im Hinblick auf die Verhandlungen mit Ungarn und Rumänien, die in allernächster Zeit weitergeführt werden sollten⁹.

Der *Reichswirtschaftsminister* schloß sich dem Wunsch auf Beschleunigung der Angelegenheit an und bat, das Kabinett möge seine Zustimmung in Form einer Ermächtigung zu dem Abschluß mit Rußland unter den betreffenden Voraussetzungen erteilen.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erklärte, es sei ihm nicht leichtgefallen, den Vorschlägen des Auswärtigen Amtes zuzustimmen und zwar namentlich, weil es sich bei dem Weizenabschluß um eine *Bruttoeinfuhr* handle und dazu noch für längere Dauer. Der deutsche Bedarf an Weizen lasse sich aber sehr schwer im voraus übersehen. Es sei nicht ausgeschlossen, daß infolge Förderung des Weizenanbaues im nächsten Jahre der Bedarf an ausländischem Weizen in Deutschland vielleicht ganz weg falle. Deswegen empfehle er den Abschluß mit Rußland möglichst

⁶ Zur Entscheidung des Verwaltungsrats der RP siehe unten P. 6.

⁷ Vgl. Dok. Nr. 694, P. 8.

⁸ Das AA hatte mit Schreiben vom 5.3.32 der Rkei das Protokoll über die dt.-sowj. Wirtschaftsverhandlungen vom 22.12.31 als Kabinettsache vorgelegt. Schreiben mit den Protokollen der Verhandlungskommissionen als Anlage R 43 I/140, Bl. 297–356; siehe auch ADAP, Serie B, Bd. XX, Dok. Nr. 9).

⁹ Die Verhandlungen sind nicht mehr in der Amtszeit Brünnings aufgenommen worden; vgl. aber Dok. Nr. 610 und Dok. Nr. 693.

nur für ein Jahr zu tätigen, sonst werde es gegebenenfalls sehr schwerfallen, den Weizenmarkt zu manipulieren. Erwünschter wäre ihm eigentlich, wenn die Bindung überhaupt nur prozentual erfolge. In Zukunft werde er jedenfalls Wert darauf legen müssen, daß Abschlüsse mit Rußland sich auf den effektiven Bedarf stützen.

Was die Holzeinfuhr aus Rußland angehe, müsse er bei dieser Gelegenheit schon ankündigen, daß er künftighin den Wunsch vertreten werde, daß Deutschland zu Kontingenten übergehe¹⁰. Die Abschlüsse mit Rußland seien zur Zeit noch so umfangreich, daß die Zellulose-Industrie darunter außerordentlich leide.

Der *Reichswirtschaftsminister* bat, daß das Kabinett sich noch vor Ostern mit den allgemeinen Fragen der Zollpolitik beschäftigen möge, und zwar nach der Besprechung, die deswegen am anderen Tage (18. März) vormittags mit der Reichsbank stattfinden werde.

Der *Reichskanzler* sagte eine solche Besprechung für den nächsten oder übernächsten Tag zu¹¹.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erklärte sodann noch, auch bezüglich der zollbegünstigten Einfuhr von ungereinigten Linsen und Futtererbsen Bedenken gegen das Russengeschäft zu haben. An Erbsen bestehe in Deutschland ein derartiger Überfluß, daß sie vielfach unter dem Gestehungspreis abgegeben werden müßten. Es wäre deswegen erwünscht, wenn den Russen gegenüber eine möglichst kurze, etwa halbjährliche, Kündigung des Abschlusses durchgedrückt werden könnte.

Der *Reichswirtschaftsminister* äußerte Befürchtungen für den ganzen Abschluß, wenn wegen der Linsen und Erbsen versucht werde, für Deutschland noch mehr herauszuschlagen.

Das *Kabinett beschloß*, den beteiligten Ressorts die Ermächtigung zu dem mit der Kabinettsvorlage des Auswärtigen Amtes [...] vorgeschlagenen Abschluß mit Sowjet-Rußland zu erteilen. Dabei soll eine möglichst kurze Kündigungsfrist mit Rußland vereinbart werden¹².

4. Änderung des Maisgesetzes.

Staatssekretär Heukamp trug den Inhalt der Kabinettsvorlage [...] vor und bat um Zustimmung zu dem Vorschlag, die betreffenden Maßnahmen im Wege der Notverordnung zu erlassen¹³, namentlich die Geltungsdauer des Maisgesetzes vom 26. März 1930¹⁴ bis zum 31. Mai 1934 zu verlängern. Der *Reichsminister der Justiz* wies darauf hin, daß die Verlängerung des am 31. März 1932 außer Kraft tretenden Maisgesetzes nach dessen Wortlaut an die Voraussetzung geknüpft sei, daß der Reichsrat und ein Ausschuß des Reichstags der Verlängerung zustimmen. Wenn der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft zur Begründung für die vorgeschlagene Anwendung des Art. 48 darauf verweise, daß eine Vorlage an den Reichsrat und den volkswirtschaftlichen Ausschuß des Reichstags „wegen der Reichspräsidentenwahl nicht tunlich“ sei, so halte er diese Umstände als rechtliche Grundlage für den Erlaß der Notverordnung nicht für ausreichend. Er empfahl daher, wenigstens den

¹⁰ Vgl. hierzu auch Dok. Nr. 694, P. 7.

¹¹ Vgl. Dok. Nr. 699, P. 4.

¹² Die Laufzeit der Vereinbarung konnte in den Akten der Rkei nicht ermittelt werden. Vgl. auch den VoEntw. über die vorläufige Anwendung des dt.-sowj. Zolltarifabkommens vom 28.5.32 in R 43 I/1112, Bl. 276–280 und die Vo. vom 4.6.32 (RGBl. II, S. 143).

¹³ Die Kabinettsvorlage des REM vom 15.3.32 enthielt neben der Verlängerung der Geltung des Ges. Änderungen zur Klarstellung von Zweifelsfragen die Anzeigepflicht von Maislagerungen. Zu der Vorlage bemerkte MinR Feßler, daß das Maismonopol als unentbehrliches Glied der gegenwärtigen Getreidewirtschaft aufrechterhalten bleiben müsse; allerdings habe durch die Handhabung des Monopols die Geflügelzucht Schaden gelitten, „nachdem sie, teilweise aus Reichsmitteln, erheblich erweitert worden war. Die Preise des Maismonopols waren so hoch, daß die Geflügelzüchter mit ihren Eierpreisen gegenüber dem Auslande nicht ausreichend konkurrieren konnten. Der Zusammenbruch zahlreicher Geflügelfarmen war die Folge. Vielleicht könnte bei Aufrechterhaltung des Maismonopols darauf hingewirkt werden, daß Mißstände dieser Art nunmehr vermieden werden. Eine mäßige Preispolitik, die es der Veredelungsproduktion der Geflügelzucht ermöglicht, am Leben zu bleiben, dürfte dringend notwendig sein, selbst auf die Gefahr hin, daß dadurch ein gewisser Druck auf die Getreidepreise ausgeübt wird. Dies um so mehr, als der Roggenüberfluß von früher einem ausgesprochenen Roggenmangel gewichen ist“ (Schreiben des REM mit Entw. und Begründung in R 43 I/2550, Bl. 260–271, Referentenvortrag Feßlers vom 16.3.32, a.a.O., Bl. 272).

¹⁴ RGBl. 1930 I, S. 88.

Versuch zu machen, die Verordnung auf dem ordentlichen Weg der Gesetzgebung durchzubringen, um die Zustimmung des Reichsrats und des Reichstagsausschusses zu erlangen.

Auf Anregung des *Reichskanzlers* wurde beschlossen zu versuchen, die Zustimmung des Reichsrats und des Volkswirtschaftlichen Ausschusses des Reichstags zu der Vorlage des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft [...] noch vor dem 31. März d. Js. herbeizuführen. Wenn die Vorlage auf diesem Wege nicht durchzubringen sein sollte, so soll sie im Wege der Notverordnung erlassen werden¹⁵.

5. Außerhalb der Tagesordnung: Änderung des Zolltarifgesetzes.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug kurz den Inhalt seiner Kabinettsvorlage [...] vor und bat, den Vorschlägen bezüglich Regelung der Ein- und Ausfuhrscheine zuzustimmen¹⁶.

Der *Reichswirtschaftsminister* bat, diese Fragen im Zusammenhang mit den allgemeinen zollpolitischen Fragen näher zu erörtern.

Der *Reichskanzler* sagte zu, daß die Vorlage im Zusammenhang mit der Erörterung über die allgemeinen zollpolitischen Fragen am anderen Tage (18. März) besprochen werden solle¹⁷.

6. Postabfindung.

Der *Reichspostminister* teilte kurz mit, daß im Verwaltungsrat der Reichspost ein Kompromiß zustande gekommen sei¹⁸. Danach habe der Verwaltungsrat, ohne zur Rechtsfrage selbst Stellung zu nehmen, die Reichspost ermächtigt, die für 1932 nach dem Gesetzentwurf der Reichsregierung vorgesehenen Beträge für Bayern und Württemberg dem Reichsminister der Finanzen darlehnsweise zur Verfügung zu stellen¹⁹. Infolgedessen erübrige sich im gegenwärtigen Augenblick eine Beschlußfassung des Reichskabinetts zur Sache.

Ministerialdirektor Zarden erklärte für den Reichsminister der Finanzen, daß er die Sache durch diesen Beschluß des Verwaltungsrats einstweilen als erledigt ansehe²⁰.

7. Entwurf einer Verordnung über Getränkesteuer, Realsteuer-Sperre 1932 und Kraftfahrzeugsteuer.

a) Getränkebesteuerung.

Der *Reichsminister der Finanzen* erläuterte zunächst das Kapitel I des von ihm vorgelegten Entwurfs einer Verordnung des Reichspräsidenten über Getränkebesteuerung, Realsteuer-Sperre und Kraftfahrzeugsteuer²¹.

1.) Er führte aus, daß eine Senkung der Reichsbiersteuer um 3 Mark in sämtlichen Staffeln vorgesehen sei, woraus sich für die kleinsten Betriebe eine steuerliche Entlastung von 32 v. H. ergäbe und für die größten Betriebe eine solche von 25 v. H. Bei der Gemeindebiersteuer sei eine Senkung um 40 v. H.

¹⁵ Nach einem Bericht der Frankfurter Zeitung Nr. 226 vom 24.3.32 stimmten der Volkswirtschaftliche Ausschuß des RT und der RR dem VoEntw. zu (R 43 I/2550, Bl. 285).

Die Vo. zur Änderung des MaisGes. wurde am 23.3.32 erlassen (RGL I, S. 163).

¹⁶ Der RFM hatte mit Schreiben vom 16.3.32 einen NotVoEntw. über die Ermächtigung für die RReg. vorgelegt, Aus- und Einfuhrscheine für Roggen, Weizen, Speck, Gerste, Hafer, Buchweizen, Speisebohnen, Linsen, Erbsen, Futterbohnen, Lupinen und Wicken zu erteilen (R 43 I/2422, Bl. 165–168).

¹⁷ Vgl. Dok. Nr. 699, P. 4.

¹⁸ Vgl. Dok. Nr. 694, P. 8.

¹⁹ Über die Beschlüsse des RP-Verwaltungsrats berichtete WTB Nr. 595 vom 17.3.32 (R 43 I/2007, Bl. 304).

²⁰ Vgl. Dok. Nr. 694, Anm. 21. Vgl. auch Dok. Nr. 688, Anm. 19.

²¹ Der Entw. mit Begründung befindet sich in R 43 I/2413, Bl. 172–190.

vorgesehen, aber nicht unter 4 RM. Wenn also die Gemeindebiersteuer auf 5 Mark festgesetzt sei, werde eine Senkung auf 4 Mark eintreten²².

Nach seiner Meinung habe die ganze Senkung der Biersteuer jedoch nur dann praktischen Wert, wenn es gelinge, den Ausschankpreis für das kleinste Schankmaß um 5 Rpf zu drücken. Dies Ergebnis werde nur dann erreicht werden, wenn der Hektoliter-Preis um 12 Mark gesenkt werde. Durch die steuerliche Erleichterung trete eine Entlastung um 7 Mark (3 Mark Reichssteuer, 4 Mark Gemeindesteuer) ein. Infolgedessen müsse durch den Reichskommissar für Preisüberwachung eine weitere Entlastung von 5 Mark durchgesetzt werden. Reichskommissar *Goerdeler*, der zu der Besprechung zugezogen wurde, stimmte diesen Ausführungen grundsätzlich zu und erklärte, daß er in diesem Sinne mit den Brauereien und den Gastwirtverbänden verhandele. Es sei ihm aber zweifelhaft, ob er im Wege gütlicher Vereinbarung zum Ziele kommen werde. Wahrscheinlich werde er sich genötigt sehen, im Verordnungswege sowohl den Brauereien wie auch dem Gastwirtsgewerbe einen Nachlaß von je 2,50 M vorzuschreiben²³.

2.) Der Reichsminister der Finanzen führte weiter aus, daß in dem gleichen Kapitel außerdem eine Verbilligung des Trinksprits vorgesehen sei, und zwar in der Weise, daß die Monopolabgabe an das Reich von 400 auf 250 M gesenkt wird.

Der *Reichskanzler* äußerte Bedenken gegen die in Artikel III Ziff. 2 vorgesehene Erweiterung des § 76 Abs. 3²⁴ des Branntwein-Monopolgesetzes vom 8. April 1922²⁵. Er glaubte, befürchten zu müssen, daß diese Änderung in den am Brennbetrieb besonders interessierten Ländern Süddeutschlands große Unruhe hervorgerufen werde. Es müsse der Reichsregierung naturgemäß sehr daran gelegen sein, vor den politischen Wahlen derartige Beunruhigungen möglichst zu vermeiden. Auf seine Anregung wurde die endgültige Beschlußfassung des Reichskabinetts daher zurückgestellt bis zu der für den kommenden Tag in Aussicht genommenen erneuten Kabinettsitzung²⁶.

b) Realsteuer-Sperre 1932.

Ministerialdirektor Zarden trug den wesentlichen Inhalt dieses Kapitels des Verordnungsentwurfs vor. Grundsätzliche Bedenken wurden nicht geltend gemacht²⁷.

Der *Reichskanzler* stellte daher die Zustimmung des Reichskabinetts zum Entwurf dieses Kapitels fest²⁸.

c) Kraftfahrzeug-Steuer.

Ministerialdirektor Zarden trug den wesentlichen Inhalt des Entwurfs dieses Kapitels vor²⁹.

Der *Reichsminister der Justiz* erklärte, daß er gegen die Verabschiedung dieses Kapitels auf Grund des Artikels 48 der Reichsverfassung ernste staatsrechtliche Bedenken habe. Er glaube nämlich nicht, daß die Voraussetzung des Artikels 48 für die Festsetzung des Zuschlages zur Kraftfahrzeugsteuer als gegeben anerkannt werden könnte. Das Finanzausgleichsgesetz sehe vor, daß der Zuschlag durch einen Consensus der Reichsregierung, des Reichsrats und des Steuerausschusses des Reichstages festzusetzen sei. Es sei nicht angängig, von diesem im Gesetz vorgesehenen Wege lediglich mit der Begründung abzugehen, daß der Reichsregierung dieser Weg unzweckmäßig erscheine, und zwar deshalb, weil die Reichsregierung die Einberufung des Steuerausschusses des Reichstages

²² Vgl. hierzu auch die Forderungen des MdR Köster (WP) in Dok. Nr. 694, Anm. 10.

²³ Vgl. Dok. Nr. 699, Anm. 2.

²⁴ Der Absatz lautete: „Der Reichsminister der Finanzen kann anordnen, daß nur noch Branntwein, der ausschließlich aus Wein, Steinobst, Beeren oder aus Enzianwurzeln gewonnen worden ist, sowie Kornbranntwein (§ 101), der in Verschlussbrennereien hergestellt worden ist, von der Ablieferungspflicht ausgenommen ist; er kann die zur Durchführung dieser Anordnung notwendigen Änderungen des Gesetzes und der Durchführungsbestimmungen treffen“ (R 43 I/2413, Bl. 175).

²⁵ RGBl. 1922 I, S. 405.

²⁶ Vgl. Dok. Nr. 699, P. 1.

²⁷ Der Entw. verlängerte die Realsteuersperre für 1931 (NotVo. zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 1.12.30, RGBl. I, S. 517, hier S. 582) für das Jahr 1932 (R 43 I/2413, Bl. 172–190, hier Bl. 182–194, Begründung Bl. 185–187).

²⁸ NotVo. vom 19.3.32, Zweiter Teil (RGBl. I, S. 135, hier S. 138).

²⁹ Für die Abnutzung der Wege durch Kraftwagen wurde seit 1926 gemäß § 13 Abs. 2 des FinanzausgleichsGes. ein Zuschlag zur KFZ-Steuer erhoben, der von der RReg. mit Zustimmung des RR und des Steuerausschusses des RT jährlich neu festzusetzen war. Der NotVoEntw. des RFM sah einen Zuschlag von 5% vor (R 43 I/2413, Bl. 188, Begründung Bl. 189–190).

vermeiden wolle, um zu verhüten, daß der Steuerausschuß gelegentlich seines Zusammentritts auf anderen Gebieten, die mit der Kraftfahrzeugsteuer nichts zu tun haben, politisch unerwünschte Agitationsbeschlüsse faßt. Die Voraussetzungen des Artikels 48 der Reichsverfassung seien erst dann gegeben, wenn ein Versuch, den vorgenannten Consensus von Reichsregierung, Reichsrat und Steuerausschuß herbeizuführen, nachgewiesenermaßen gescheitert sei. *Ministerialdirektor Zarden* führte demgegenüber aus, daß der Zusammentritt des Steuerausschusses im gegenwärtigen Augenblick ganz zweifellos dazu führen werde, daß dort unabhängig von der Kraftfahrzeugsteuer Steuerfragen zur Erörterung kommen würden, die geeignet seien, größte politische Beunruhigung zu erzeugen. Da sich die Nationalsozialisten an den Beratungen des Ausschusses nicht beteiligen würden, verfügten die Kommunisten zusammen mit den Sozialdemokraten über die Mehrheit der Stimmen im Ausschuß. Die Vertreter der Kommunisten hätten bereits jetzt offen erklärt, daß sie für den Fall des Zusammentritts des Steuerausschusses dort sehr weitgehende Anträge z. B. über die Erhöhung der direkten Steuern stellen würden, um die Sozialdemokraten zu zwingen, noch während des Wahlkampfes zu ihnen politisch unbequemen Steuerfragen Stellung zu nehmen. Die Reichsregierung müsse daher befürchten, daß im Steuerausschuß lediglich aus politischem Agitationsbedürfnis heraus Beschlüsse zustande kämen, die die Öffentlichkeit in unerwünschtester Weise verwirren würden. Im übrigen regele das zur Erörterung stehende Kapitel nicht nur den Zuschlag zur Kraftfahrzeugsteuer, sondern darüberhinaus zwei weitere Gegenstände, nämlich die Abrundung der Steuerzahlungen und gewisse Übergangsvorschriften. Diese beiden weiteren Teile könnten nur im Verordnungswege geregelt werden. Es sei daher nur zweckmäßig, wenn in dieser ohnehin notwendig werdenden Verordnung auch die Höhe des Zuschlages geregelt werde.

Der *Reichskanzler* schloß sich den Befürchtungen, die Ministerialdirektor Zarden hinsichtlich der Folgen eines Zusammentritts des Steuerausschusses des Reichstages geäußert hatte, vollinhaltlich an.

Da der *Reichsminister der Justiz* erklärte, seine Bedenken einstweilen nicht fallenlassen zu können, wurde die endgültige Beschlußfassung zur Sache auf die nächste Kabinettsitzung, die für den 18. in Aussicht genommen ist, zurückgestellt³⁰.

8. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf einer Verordnung, betr. Geldentwertungsausgleich bei bebauten Grundstücken.

Ministerialdirektor Zarden begründete die Notwendigkeit, die unter Ziff. 7 behandelte Verordnung durch eine weiteres Kapitel über den Geldentwertungsausgleich bei bebauten Grundstücken zu ergänzen. Er trug den wesentlichen Inhalt des Entwurfs dieses Kapitels nebst Begründung (Anl. 1) vor. Bedenken wurden nicht geltend gemacht³¹.

Der *Reichskanzler* stellte daraufhin die Zustimmung des Reichskabinetts zu diesem Kapitel fest³².

³⁰ Vgl. Dok. Nr. 699, P. 1.

³¹ Der Entw. ist als Kapitel IV der Vorlage des RFM vom 15.3.32 über Getränkebesteuerung, Realsteuersperre 1932 und Kraftfahrzeugsteuer in R 43 I/2401, Bl. 159–178, hier Bl. 178, abgedruckt. Der Entw. stellte klar, daß bei der Eintragung der Ablösungshypothek nach der NotVo. vom 6.2.32 (RGBl. I, S. 60, vgl. Dok. Nr. 662, P. 5) die Zustimmung der im Range gleich- oder nachstehend Berechtigten auch dann nicht erforderlich war, wenn der Geldbetrag der Hypothek in Feingold zum amtlich festgesetzten Preis bezahlt wurde. 1 GM war 1 RM gleichzusetzen.

³² Vgl. die NotVo. vom 19.3.32, Vierter Teil (RGBl. I, S. 135, hier S. 140).

9. Außerhalb der Tagesordnung: Plan für die Haushaltsführung im 1. Vierteljahr des Rechnungsjahres 1932.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug den wesentlichen Inhalt des in der Sitzung zur Verteilung gelangenden Entwurfs einer Verordnung des Reichspräsidenten über die Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben des Reichs für die Zeit vom 1. April 1932 bis zum 30. Juni 1932 vor³³.

Auf Veranlassung des Reichsarbeitsministers äußerte *Ministerialrat Hellbach* (*Reichsarbeitsministerium*) Bedenken, ob der im Entwurf vorgesehene Betrag für die Erleichterung der Wohlfahrtslasten der Gemeinden ausreichend hoch bemessen sei. Er gab ferner zu bedenken, ob die Fassung des § 5 des Entwurfs ausreichend sei³⁴, um die Finanzierung der Siedlungsaufgaben des Reichsarbeitsministeriums sicherzustellen.

Der *Reichswirtschaftsminister* gab die Erklärung ab, daß er den Entwurf erst in der Sitzung selbst erhalten habe und daß er in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit unmöglich prüfen könne, ob und inwieweit seinen wiederholt geäußerten grundsätzlichen Forderungen für die Aufstellung des neuen Reichshaushaltsplans Rechnung getragen worden sei. Er könne sich daher an einer Beschlußfassung zur Sache nicht beteiligen und müsse an dieser Erklärung auch für den Fall festhalten, daß die endgültige Verabschiedung des Entwurfs bis zum kommenden Tage verschoben werde. Er halte es für unerläßlich, daß vor der Verabschiedung des Notetats eine eingehende Aussprache im Kabinett über seine grundsätzlichen Anregungen für die zukünftige Finanzgebarung des Reichs stattfinde³⁵. Die im Augenblick für eine solche Aussprache verfügbare Zeit sei unzulänglich. Er behalte sich daher vor, eine formulierte Erklärung zu Protokoll zu geben zur Begründung seiner Nichtbeteiligung bei der Abstimmung.

Der *Reichskanzler* erwiderte, daß es sich bei dem vorliegenden Entwurf nur um die allernotwendigsten Maßnahmen zur Überbrückung des I. Quartals des neuen Rechnungsjahres handle und daß durch diese unumgängliche Notmaßnahme dem endgültigen Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 1932 in keiner Weise vorgegriffen werden. Die Zeit, über die Anregungen des Reichswirtschaftsministers zu verhandeln, werde erst gekommen sein, wenn der endgültige Etat 1932 im Kabinett zur Erörterung komme.

Der *Reichsarbeitsminister* glaubte befürchten zu müssen, daß schon durch den Notetat so weitgehend über die verfügbaren Reichsmittel verfügt werde, daß möglicherweise hinterher für die notwendigsten Aufgaben des Reichsarbeitsministeriums, insbesondere auf dem Gebiet der Siedlung ausreichende Mittel nicht mehr vorhanden sein würden.

Der *Reichskanzler* brach daraufhin die Aussprache zur Sache ab, um sie anschließend in einem engeren Ministerrat, ohne Zuziehung von Sachbearbeitern, fortzusetzen.

In diesem Ministerrat richtete der *Reichskanzler* die dringende Mahnung an die Herren Reichsminister, bei der Äußerung pessimistischer Betrachtungen über die Möglichkeiten des Durchhaltens der Reichsfinanzen im neuen Rechnungsjahr äußerste Vorsicht zu üben und insbesondere dahinzielende Erörterungen in Gegenwart eines größeren Personenkreises zu vermeiden. Die in einem größeren Personenkreis gemachten Äußerungen würden leicht mißverstanden, und erfahrungsgemäß sei es unmöglich zu verhindern, die in einem größeren Kreis gemachten Äußerungen einzelner Reichsminister nach außen geheim zu halten. Die andeutungsweise und bruchstückhafte Wiedergabe von Auffassungen einzelner Reichsminister an außenstehende Persönlichkeiten, mit der man unbedingt rechnen müsse, sei besonders gefährlich, da auf diese Weise die bedenklichsten Gerüchte zur Entste-

³³ Der RFM hatte mit Schreiben vom 12.3.32 den NotVoEntw. über die Haushaltsführung im 1. Quartal des Haushaltsjahres 1932 vorgelegt. Es war u. a. vorgesehen, den Gemeinden zur Erleichterung der Wohlfahrtslasten monatlich bis zu 25 Mio. RM zur Verfügung zu stellen; für ländliche Siedlungsmaßnahmen 7 Mio. RM auszugeben; § 2 des Entw. ermächtigte den RFM, zur Abdeckung der Fehlbeträge der Rechnungsjahre 1930 und 1931 Kredite in Höhe von 1,2 Mrd. RM aufzunehmen (R 43 I/882, Bl. 186–188).

³⁴ § 5 des Entw. verlängerte die bestehenden Garantieermächtigungen des RFM (R 43 I/882, Bl. 188).

³⁵ Vgl. Dok. Nr. 644.

hung gelangten. Er wolle nur darauf hinweisen, daß der kürzliche Besuch des Leiters der englischen Treasury Leith-Ross in Berlin ³⁶ nur den Zweck verfolgt habe, festzustellen, ob Deutschland in der Lage sei, mit den Finanzen der öffentlichen Hand über den 1. Juni d. Js. durchzuhalten. Zu derartigen pessimistischen Befürchtungen, die sich offenbar hier und da in bedenklichster Weise einzunisten begännen, läge keinerlei tatsächliche Veranlassung vor. So wie die Dinge lägen, brauche man mindestens bis zum Herbst keine ernstlichen Befürchtungen zu haben ³⁷. Erfreulicherweise sei es ihm gelungen, die Befürchtungen von Leith-Ross zu zerstreuen und damit die notwendige Voraussetzung für die Durchhaltung des deutschen Standpunktes auf der bevorstehenden Lausanner Konferenz wieder herzustellen. An den Herrn Reichswirtschaftsminister müsse er daher die dringende Bitte richten, seinen zuvor geäußerten Standpunkt über seine Beteiligung an der Verabschiedung des Notetats fallen zu lassen. An sich enthalte der Notetat im übrigen nichts Neues. Die Reichsregierung habe die Maßnahme ja schon in der Dritten Notverordnung zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 6. Oktober 1931 grundsätzlich beschlossen. Im Dritten Teil Kapitel VI dieser Verordnung sei vorgesehen, daß die Reichsregierung ermächtigt sei, einen Plan aufzustellen, nach dem die Einnahmen und Ausgaben des Reichs für das erste Quartal 1932 zu verwalten sind ³⁸. Um diesen Plan handle es sich in dem vorliegenden Verordnungsentwurf. An sich sei eine neue Notverordnung für diesen Plan nicht erforderlich. Es genüge eine Regierungsverordnung ³⁹.

Ministerialrat Dr. Olscher, der zur weiteren Besprechung wieder zugezogen wurde, führte aus, daß die Form der Notverordnung nur deshalb gewählt worden sei, weil im § 2 des Entwurfs Anleiheermächtigungen vorgesehen seien ⁴⁰. Nach der Auffassung der Reichsschuldenverwaltung, mit der der Reichsminister der Finanzen zu rechnen habe, könne eine Anleiheermächtigung nur durch formelles Gesetz erteilt werden, nicht aber durch eine Regierungsverordnung. Die Schuldenverwaltung gehe sogar so weit, nicht einmal eine Notverordnung des Reichspräsidenten für ausreichend anzusehen. Diese Meinungsverschiedenheit sei noch nicht restlos bereinigt. In der weiteren Aussprache wurden Zweifel darüber geäußert, ob die im § 2 des Entwurfs vorgesehene Anleiheermächtigung ausreichend sei. Insbesondere wurde erörtert, ob nicht die zur Sanierung der Groß-Schiffahrts-Gesellschaften erforderlichen Reichskredite in die Notverordnung mitaufzunehmen seien. Zur näheren Prüfung dieser Frage wurde die Weiterberatung vertagt auf den 18. März 1932 ⁴¹.

10. Sanierung der Konsumgesellschaften.

11. Beamtenwirtschaftsverein

Die Beratung dieser Punkte wurde auf den 19. März 1932 vertagt ⁴².

³⁶ Sir Frederick Leith-Ross hatte vom 9.–12.3.32 Berlin besucht (Nachl. Pünder Nr. 44, Bl. 82; Tagebuch Hans Schäffers vom 12.3.32, IfZ ED 93, Bd. 19, Bl. 358). Vgl. auch den Aktenvermerk Schäffers vom 12.3.32, abgedruckt in Schulz, Politik und Wirtschaft in der Krise, Dok. Nr. 443.

³⁷ Wesentlich pessimistischer sah StS Schäffer die Haushaltslage; in seinem Schreiben an den RK vom 19.3.32, in dem er seinen Rücktritt vom Posten des StS im RFMin. ankündigte, glaubte er, daß das Reich längstens bis August 1932 durchhalten könne: Schulz, Politik und Wirtschaft in der Krise, Dok. Nr. 448.

³⁸ Vgl. RGBL 1931 I, S. 537, hier S. 551.

³⁹ Vgl. auch die Bemerkung des RK in Dok. Nr. 715, P. 1.

⁴⁰ Vgl. Anm. 33.

⁴¹ Vgl. Dok. Nr. 699, P. 9.

⁴² Vgl. Dok. Nr. 699, Anm. 7 und 8.

Zitierhinweis

Nr. 697 Ministerbesprechung vom 17. März 1932, 11.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 2369–2379 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D697>